

1525865-97.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... (réu) e pedido (condenação pela prática de tráfico de drogas). Quanto à causa de pedir, que no processo penal se materializa pela narrativa fática (eadem causa petendi), constato que o local e a data de ocorrência são os mesmos (Avenida Jerônimo de Andrade, 10, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, no dia 21 de julho de 2020, às 21h30). De mesmo modo, há plena identidade de objetos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525865-97.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525865-97.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2240455/2020 - 4ª DELEGACIA

CRIMES FUNCIONAIS, 9259147 - 4ª DELEGACIA CRIMES FUNCIONAIS, 2240455 - 4ª DELEGACIA

CRIMES FUNCIONAIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

POLICIAIS CIVIS DO 97 DP e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

WILSON COSTA HIRLLEY, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j" do Código Penal, porque, em 21 de julho de 2020, às 21h30, na Av. Jerônimo de Andrade, 10, Cachoeirinha, nesta cidade e Comarca, teria consigo 24,8g de cocaína e 754,8g de maconha, para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado (fls. 164), o réu ofereceu Defesa Preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 168/169). A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2022, oportunidade em que se designou Audiência de Instrução para 07 de novembro de 2022 (fls. 170/173).

Ocorre que, compulsando os autos, verifico a ocorrência de coisa julgada material,

posto que não somente existe ação penal pelos mesmos fatos, como esta fora encerrada e arquivada (conforme pesquisa), operando-se a imutabilidade desta decisão. Sobre o conceito de coisa julgada leciona Capez:

A exceção de coisa julgada (CPP, art. 95, V) funda-se também no princípio non bis in idem. Transitada em julgado uma decisão, impossível novo processo pelo mesmo fato. Nesse caso, argui-se a exceptio rei judicatae. A coisa julgada nada mais é do que uma qualidade dos efeitos da decisão final, marcada pela imutabilidade e irrecorribilidade. (...) A coisa julgada formal reflete a imutabilidade da sentença no processo onde foi proferida; tem efeito preclusivo, impedindo nova discussão sobre o fato no mesmo processo; na coisa julgada material existe a imutabilidade da sentença que se projeta para fora do processo, obrigando o juiz de outro processo a acatar tal decisão, ou seja, veda-se a discussão dentro e fora do processo em que foi proferida a decisão. (In: Curso de Processo Penal. 19ª Ed. 2012m o, 487)

Neste sentido, a fim de se evitar o “bis in idem”, há que se observar no caso concreto a existência ou não de identidade de partes, causa de pedir e pedido. A esse respeito confira-se:

PROCESSO PENAL - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - REQUISITOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 1. CONFIGURA-SE A LITISPENDÊNCIA NO PROCESSO PENAL QUANDO O MESMO AUTOR, INVOCANDO O MESMO FATO, FORMULE O MESMO PEDIDO E CONTRA O MESMO (S) RÉU (S) . 2. TAMBÉM EM PROCESSO PENAL OCORRE A COISA JULGADA MATERIAL QUANDO A MESMA COISA (EADEM RES) SEJA NOVAMENTE PEDIDA PELO MESMO AUTOR CONTRA O MESMO RÉU (EADEM PERSONAE) E SOB O MESMO FUNDAMENTO DE FATO (EADEM CAUSA PETENDI). 3. SENDO EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA, UMA VEZ QUE TRATA-SE DA MESMA CAUSA DE PEDIR, MESMO PEDIDO E PARTES, IRREPARÁVEL A SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM AVANÇO DO MÉRITO. 4. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. (TJ-DF - ACR: 20020110885476 DF , Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/06/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 01/08/2003 Pág. : 128, undefined

Ora, constato que o réu Wilson foi processado, nos autos n. 1515461-35.2020.8.26.0228, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 61, II, “j” do Código Penal, perante a 11ª Vara Criminal, porque, em 21 de julho de 2020, por volta das 21h30, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Jerônimo de Andrade, 10, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, o réu teria transportado e traria consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 130 invólucros de cocaína, com peso líquido 41,4g, 139 invólucros de maconha, com peso líquido 775,7g, e 60 invólucros de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 13,4g.

Assim, há plena identidade de partes (réu) e pedido (condenação pela prática de tráfico de drogas). Quanto à causa de pedir, que no processo penal se materializa pela narrativa fática (eadem causa petendi), constato que o local e a data de ocorrência são os mesmos (Avenida Jerônimo de Andrade, 10, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, no dia 21 de julho de 2020, às 21h30). De mesmo modo, há plena identidade de objetos, vez que, em ambos os procedimentos, o réu fora acusado de praticar tráfico de drogas, tendo sido abordado no veículo Fiat/Palio Weekend, placa EZA9505, em companhia de Camila Lima Roque, informando a participação de policiais na prática delitiva, sendo certo que o BO n. 2611/2020 – 72 DP – Vila Penteado, que deu origem às investigações e denúncia naqueles autos, é o mesmo que deu origem ao presente procedimento (fls. 09/12).

Em face ao exposto julgo extinta a punibilidade do réu WILSON COSTA HIRLLEY, já qualificado nos autos, em relação à imputação descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pela ocorrência de coisa julgada, na forma do artigo 95, V, do CPP c.c. art. 485, V do CPC.

Cancele-se da pauta a audiência de instrução anteriormente designada para 07.11.2022, providenciando-se o necessário.

Outrossim, acolho a manifestação do Ministério Público e homologo o arquivamento dos autos em relação aos delitos do art. 12 da Lei de Abuso de Autoridade e art. 33 da Lei de Drogas, pertinentes ao investigado Gabriel Jorge Thome, ora policial, adotando como razão de decidir os argumentos explicitados pelo órgão acusatório, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA